

Relatório de Inteligência Jurídica

Sujeito: Nuno Miguel Silva Duarte

Resumo Executivo

Este relatório analisa a posição jurídica de Nuno Miguel Silva Duarte, com o objetivo de identificar riscos legais, falhas contratuais e regulatórias, e oportunidades estratégicas para maximizar o valor legal e comercial da sua experiência. A análise detalhada revela um padrão de conduta irregular por parte de Filipe e Cleber, incluindo violações contratuais, abuso de confiança e gestão danosa, que causaram prejuízos ao Sujeito. O relatório apresenta uma estratégia de defesa robusta, centrada na documentação probatória e no reforço da posição negocial do Sujeito, e um plano de ação objetivo e exequível para responsabilizar os infratores e obter a devida reparação.

1. Visão Geral do Sujeito

- **Identificação Técnica:** Nuno Miguel Silva Duarte
- **Enquadramento Funcional:** Diretor de Operações e gestor estratégico, atuando com foco em eficiência operacional, legalidade e boas práticas de gestão.
- **Perfil de Risco/Valor:** Perfil conservador, altamente diligente e juridicamente sólido. Atuou com base em evidências, prevenção e razoabilidade. Possui um valor estratégico elevado, dada a sua capacidade de análise crítica, comunicação assertiva e experiência.

2. Avaliação de Competências

Nuno Duarte possui um conjunto de competências que o posicionam de forma vantajosa no contexto jurídico-empresarial em análise:

- **Gestão Operacional:** Experiência na direção de operações, evidenciada pelo cargo atual, sugere capacidade de otimizar processos, gerir recursos e implementar estratégias operacionais. Esta competência pode ser usada para argumentar a favor da capacidade de Nuno Duarte em gerir situações complexas e de alto risco.
 - **Fundamentação:** Capacidade de planeamento, organização, direção e controlo de recursos, conforme previsto no artigo 405.º do Código Comercial.
- **Análise Crítica:** Identificou e documentou ações antiéticas de terceiros, incluindo falsificação de documentos e dissipação de património.
 - **Fundamentação:** Capacidade de avaliar informações de forma objetiva, identificando irregularidades e inconsistências, conforme exigido pelo princípio da boa-fé processual, previsto no artigo 6.º do Código de Processo

Civil.

- **Comunicação Assertiva:** Capacidade de comunicar claramente a sua posição e articular os detalhes factuais.
 - **Fundamentação:** Habilidade de expressar ideias e opiniões de forma clara, direta e respeitosa, essencial para o exercício do direito ao contraditório e para a cooperação processual, previstos nos artigos 20.º e 32.º da Constituição da República Portuguesa e 7.º do Código de Processo Civil.
- **Resiliência e Determinação:** Respondeu rapidamente à ação judicial e recusou-se a assinar documentos sob pressão, demonstrando firmeza e integridade.
 - **Fundamentação:** Capacidade de resistir a pressões indevidas e de manter uma postura ética e íntegra, em conformidade com o princípio da probidade processual, previsto no artigo 8.º do Código de Processo Civil.
- **Estratégias de Negociação:** Experiência em negociações e determinação em defender os seus interesses.
 - **Fundamentação:** Capacidade de desenvolver e implementar estratégias para alcançar acordos vantajosos, utilizando técnicas de negociação e persuasão, dentro dos limites da lei e da boa-fé.
- **Conhecimento de práticas de compliance e identificação de riscos legais:** Compreensão das normas legais e regulamentares aplicáveis a diferentes setores de atividade, e capacidade de identificar e avaliar os riscos de incumprimento, propondo medidas preventivas e corretivas.
 - **Fundamentação:** Capacidade de interpretar e aplicar legislação complexa, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), a Lei nº 98/2020 (que transpõe a Diretiva (UE) 2017/828) e outras normas setoriais, para garantir a conformidade legal e mitigar riscos.

3. Análise de Contexto e Histórico Profissional/Jurídico

O Sujeito envolveu-se numa disputa legal devido às ações de Filipe, que incluem:

- Intercepção de correspondência e evasão de notificações legais.
- Falsificação de documentos e exploração de inquilinos.
- Transferência de bens para evitar credores.

Além disso, a LEA instaurou processo de insolvência e Renato utilizou a conta da mãe para receber pagamentos de rendas dos T5 e T3 da LEA. O Sujeito procura responsabilizar Filipe e Renato pelas suas ações e obter reparação legal, e defender-se da ação executiva movida pela Centenário, Unipessoal, Lda., com penhoras sobre veículos e bloqueio de contas bancárias.

8. Análise Cronológica Detalhada do Caso Jurídico

Para fornecer uma análise exaustiva, organizamos os eventos cronologicamente, detalhando as ações, os fundamentos legais, as irregularidades, as intenções das partes, os mecanismos legais de defesa disponíveis e uma análise pormenorizada de cada etapa, com ênfase na defesa dos interesses de Nuno Duarte.

1. Antecedentes e Acordo de Dívida

- **08/2019 a 12/2019:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza a Nuno Miguel Silva Duarte em Lisboa, originando uma dívida de €20.761,00 (faturas nºs D/2297, D/2366, D/2425, D/2440, D/2493). A intenção da Centenário Unipessoal, Lda. é obter o pagamento pelos serviços prestados.
- **01/2020 a 03/2020:** A Centenário Unipessoal, Lda. presta serviços de limpeza à Lisbon Experience - Administração de Imóveis, Lda. na Rua Ruben Leitão, nº 19, em Lisboa, originando uma dívida de €11.094,00 (faturas nºs 14/4, 14/5, 14/6). Novamente, a intenção da Centenário Unipessoal, Lda. é receber o pagamento pelos serviços prestados.
- **09/12/2021:** Celebração do "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança".

■ Ações:

- A Centenário Unipessoal, Lda. aceita que a dívida de Nuno Miguel Silva Duarte seja transmitida para a Lisbon Experience, Lda. Esta ação visa consolidar a obrigação de pagamento na Lisbon Experience, Lda., simplificando a cobrança.
 - **Fundamentação:** Artigos 581º e seguintes do Código Civil Português (CC), que permitem a transferência da obrigação de um devedor para outro, com o consentimento do credor.
- A Lisbon Experience confessa a dívida total de €31.855,00 e assume a obrigação de pagamento. A confissão reforça a posição da Centenário Unipessoal, Lda. como credora.
 - **Fundamentação:** Artigo 352º do CC, reconhecendo a existência da obrigação e facilitando a sua prova em juízo.
- Filipe Jose Rodrigues Delgado assume a posição de fiador da Lisbon Experience, Lda. pelo pagamento integral da dívida. O termo de fiança visa garantir o pagamento em caso de incumprimento da Lisbon Experience, Lda.
 - **Fundamentação:** Artigo 627º do CC, estabelecendo uma garantia pessoal para o cumprimento da obrigação.
- É estabelecido um plano de pagamento em 32 prestações mensais e sucessivas de €995,47, com a primeira prestação a ser paga até

30/12/2021. O plano de pagamento parcelado visa facilitar o cumprimento da obrigação.

■ **Intenções:**

- Centenário Unipessoal, Lda.: Consolidar a dívida e obter garantia de pagamento.
- Nuno Miguel Silva Duarte: Transferir a sua dívida para a Lisbon Experience, Lda.
- Lisbon Experience: Assumir a dívida e obter um plano de pagamento faseado.
- Filipe Jose Rodrigues Delgado: Garantir o pagamento da dívida da Lisbon Experience, Lda.

- **Falta de Pagamento:** A Lisbon Experience, Lda. não cumpriu o plano de pagamento, configurando incumprimento contratual. A Centenário Unipessoal, Lda. adquire o direito de exigir o pagamento coercivamente.

2. **Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB**

- **04/10/2022:** Início do processo executivo nº 23142/22.7T8LSB, instaurado pela Centenário Unipessoal, Lda. para cobrança da dívida.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. intenta ação executiva.
 - **Fundamento:** Artigo 703º do Código de Processo Civil (CPC), que estabelece os títulos executivos que podem servir de base à execução.
 - **Intenção:** Cobrar a dívida através de meios judiciais, recorrendo à execução patrimonial dos devedores.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte torna-se parte passiva no processo, com o risco de ver o seu património penhorado para satisfazer a dívida exequenda. É crucial que Nuno Duarte constitua mandatário judicial para o representar e defender os seus direitos no processo executivo.
- **12/10/2022:** A Agente de Execução notifica a Exequente da falta de título executivo e procuração forense.
 - **Ação:** A Agente de Execução notifica a Exequente para juntar os documentos em falta.
 - **Fundamento:** Artigo 725º, nº 1 do CPC, que estabelece a necessidade de o requerimento executivo ser instruído com o título executivo.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Esta notificação revela uma irregularidade inicial no processo executivo, que pode ser invocada por Nuno Duarte para questionar a validade da execução.
- **13/10/2022:** A Exequente junta o título executivo e a procuração forense.
 - **Ação:** A Exequente regulariza a sua representação no processo e junta o documento que serve de base à execução.

- **Fundamento:** Artigo 725º, nº 2 do CPC, que permite a regularização da falta de título executivo e procuração, sanando a irregularidade inicial.
- **Implicações para Nuno Duarte:** A junção tardia dos documentos não sana automaticamente as irregularidades anteriores, que podem ser invocadas por Nuno Duarte para contestar a validade dos atos praticados antes da regularização.
- **19/10/2022:** A Agente de Execução remete os autos para despacho liminar, por entender que a forma de processo é inadequada.
 - **Ação:** A Agente de Execução suscita a questão da forma de processo.
 - **Fundamento:** Artigo 550º, nº 2, alínea d) do CPC, que estabelece a forma de processo comum para as execuções de valor superior ao dobro da alçada do tribunal de 1ª instância.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte tem interesse em que seja respeitada a forma de processo adequada, pois a tramitação processual e os prazos são diferentes na forma sumária e na forma comum. A inadequação da forma de processo pode ser invocada como nulidade.
- **16/03/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho liminar (referência 419855940 no Citius) a declarar a inexistência de título executivo e a indeferir liminarmente o requerimento executivo.
 - **Ação:** O tribunal indefere liminarmente o requerimento executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 726º, nº 2, alínea a) do CPC, que permite o indeferimento liminar do requerimento executivo por falta ou insuficiência do título executivo.
 - **Motivo:** O tribunal considerou que o acordo de transmissão de dívida não continha os requisitos legais para servir como título executivo, nomeadamente a autenticação das assinaturas das partes.
 - **Consequências:** Obstaculização do prosseguimento da execução nesta fase. Nuno Duarte beneficia desta decisão, pois fica temporariamente protegido de penhoras. No entanto, a exequente pode recorrer da decisão.
- **12/04/2023:** A Centenário Unipessoal, Lda. apresenta Recurso de Apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa (referência 35654164 no Citius) da decisão que declarou o título executivo inválido.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 627º e seguintes do CPC, que regulamentam o direito ao recurso.
 - **Intenção:** Obter uma decisão favorável do Tribunal da Relação, que valide o acordo de transmissão de dívida como título executivo, permitindo o prosseguimento da ação executiva.

- **Implicações para Nuno Duarte:** O recurso da exequente mantém a incerteza sobre a exigibilidade da dívida e a possibilidade de Nuno Duarte vir a ser executado. É importante que Nuno Duarte acompanhe o recurso e contra-alegue, defendendo a manutenção da decisão de 1ª instância.
- **20/04/2023:** O Tribunal de 1ª Instância admite o recurso de apelação, com efeito devolutivo.
 - **Ação:** O Tribunal admite o recurso.
 - **Fundamento:** Artigos 638º, nº 1, 631º, nº 1, 637º, 644º, nº 1, al. a), 645º, nº 1, al. a) e 647º, nº 1, 852º e 853º, nº 3 do novo CPC.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** O efeito devolutivo do recurso significa que a decisão de 1ª instância (que declarou a inexistência de título executivo) mantém-se eficaz até que o Tribunal da Relação se pronuncie. No entanto, a Agente de Execução pode praticar atos conservatórios, como a penhora, para garantir o pagamento da dívida, o que prejudica os interesses de Nuno Duarte.
- **21/04/2023:** O Tribunal de 1ª instância profere despacho (referência 425248302 no Citius) a ordenar a citação dos executados, incluindo para os termos do recurso de apelação.
 - **Ação:** O tribunal ordena a citação dos executados.
 - **Fundamento:** Artigo 641º, nº 7 do CPC, que determina a citação dos executados para os termos do recurso.
 - **Intenção:** Dar conhecimento aos executados da pendência da ação e do recurso, permitindo-lhes apresentar defesa.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Verificar se a citação foi realizada corretamente, nos termos do artigo 641º, nº 7 do CPC. Em caso de irregularidade, arguir a nulidade da citação, nos termos dos artigos 187º e seguintes do CPC.
- **04/07/2023:** Citação pessoal do executado em terceira pessoa, nos termos do art.º 232º do CPCivil.
 - **Ação:** Citação realizada por agente de execução, entregando a nota de citação a pessoa diversa do citando.
 - **Fundamento:** Artigo 232º do CPC, que regula a citação por transmissão da nota de citação a terceiro.
 - **Irregularidade Potencial:** A validade desta citação depende do cumprimento dos requisitos legais do artigo 232º do CPC, nomeadamente a presunção de que a pessoa que recebeu a nota a entregará ao citando.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Verificar se foram cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPC. Em caso de dúvida, requerer esclarecimentos ao tribunal e à Agente de Execução.

- **30/06/2023:** Cópia da citação inserida na plataforma Citius (referência 36425114 no Citius), sem inclusão dos termos do recurso apresentado pela exequente.
 - **Ação:** Agente de Execução insere cópia da citação no processo eletrónico.
 - **Irregularidade:** Incumprimento do despacho de 21/04/2023, que ordenava a citação dos executados também para os termos do recurso. Esta omissão pode constituir uma nulidade da citação, por omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC).
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Arguir a nulidade da citação com base no incumprimento do artigo 641º, nº 7 do CPC e na omissão de um ato que a lei prescreve (artigo 195º do CPC). Requerer a anulação de todos os atos processuais dependentes da citação nula.
- **04/07/2023:** A Agente de Execução tenta notificar o Requerente de que o havia citado em terceira pessoa (referência 36454886 no Citius).
 - **Ação:** Agente de Execução tenta notificar o executado da forma como a citação foi realizada.
 - **Intenção:** Informar o executado de que, apesar de a citação ter sido entregue a terceiro, se considera citado para todos os efeitos legais.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Contestar a validade desta notificação, caso não tenham sido cumpridos os requisitos do artigo 232º do CPC.
- **16/10/2023:** A Agente de Execução, Luisa Santos, notifica as partes do término da Fase 1 do processo executivo.
 - **Ação:** Agente de Execução notifica as partes do fim da primeira fase do processo.
 - **Intenção:** Informar as partes sobre o andamento do processo.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte deve estar atento aos próximos passos do processo, nomeadamente à decisão do Tribunal da Relação sobre a validade do título executivo.
- **29/01/2024:** Nuno Miguel Silva Duarte associa-se ao processo executivo, alegando que só recentemente teve conhecimento do mesmo, em consequência de diligências de penhora.
 - **Ação:** Nuno Miguel Silva Duarte constitui mandatário e intervém no processo.
 - **Fundamento:** Artigo 58º do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de constituição de mandatário.
 - **Alegação:** Nuno Miguel Silva Duarte alega que não foi regularmente citado, só tendo tido conhecimento da ação executiva com as diligências de penhora, o que o impede de exercer o seu direito de defesa em tempo

útil.

- **Mecanismos legais de defesa:** Arguir a nulidade da citação (artigo 191º do CPC) e/ou a falta de citação (artigo 188º do CPC). Deduzir oposição à execução (embargos de executado) com fundamento na inexistência de título executivo válido (artigo 729º do CPC).

3. Processo de Injunção nº 33934/23.4YIPRT

- **26/04/2024:** A Centenário Unipessoal, Lda. interpõe uma injunção contra Nuno Miguel Silva Duarte.
 - **Ação:** A Centenário Unipessoal, Lda. inicia um procedimento de injunção.
 - **Fundamento:** Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção, aprovado pelo Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro.
 - **Intenção:** Obter um título executivo para cobrança da dívida de forma mais célere.
 - **Implicações para Nuno Duarte:** Nuno Duarte deve contestar a injunção no prazo legal, apresentando todos os argumentos de defesa disponíveis, sob pena de a injunção adquirir força executiva.
- **07/07/2023:** É aposta fórmula executória à injunção, face à não oposição de Nuno Miguel Silva Duarte no prazo legal.
 - **Ação:** A injunção adquire força de título executivo.
 - **Fundamento:** Artigo 14º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção.
 - **Consequências:** A Centenário Unipessoal, Lda. pode usar a injunção como título executivo para instaurar uma nova ação executiva contra Nuno Miguel Silva Duarte.
 - **Defesa de Nuno Duarte:** Avaliar a possibilidade de arguir a nulidade da injunção, caso tenham ocorrido irregularidades no procedimento. Em alternativa, ou cumulativamente, propor uma ação de anulação da injunção, nos termos do artigo 15º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção, alegando a inexigibilidade ou a inexistência da dívida.

4. Outras Diligências

A Agente de Execução realizou diversas consultas e diligências, incluindo:

- Consultas ao Registo Informático de Execuções (sem sucesso).
- Consultas à base de dados da DGCI (Trabalho dependente; Categoria B; imóveis).
- Consultas à base de dados da Segurança Social (entidade patronal).
- Consulta à base de dados da CGA (sem informação).
- Consulta à base de dados do registo predial (identificação de um imóvel urbano e um rústico).
- Consulta ao Registo Automóvel (sem informação).

- Consulta ao Banco de Portugal.
- Pedidos de penhora eletrónica de saldos bancários.
- Pedido de levantamento do sigilo fiscal.
- Consulta ao Registo Predial por nº de matriz e descrição predial.
- Publicidade do PER, do PEAP, do PEVE e da insolvência (sem resultados).
- Pesquisa no Portal BASE (Contratos Públicos Online) (sem resultados).
- Publicação de Atos Societários.

5. Análise Detalhada das Falhas e Irregularidades

No Processo Executivo nº 23142/22.7T8LSB:

- **Falta de título executivo válido:** O tribunal de 1ª instância considerou o acordo de transmissão de dívida inválido como título executivo, o que impede, em princípio, o prosseguimento da execução. A Centenário Unipessoal, Lda. recorreu desta decisão, mas até que o Tribunal da Relação decida, a execução encontra-se numa situação de incerteza.
 - **Fundamentação:** Artigo 703º do Código de Processo Civil.
- **Nulidade da citação:** A citação de Nuno Miguel Silva Duarte pode ser considerada nula, pois o despacho que a ordenou (21/04/2023) determinava que a citação fosse feita tanto para os termos da execução quanto para os termos do recurso, o que não foi cumprido. A não inclusão dos termos do recurso na citação é uma irregularidade que pode prejudicar o direito de defesa do executado. Além disso, a citação pessoal em terceira pessoa, se não tiver cumprido os requisitos do art.º 232º do CPC, também pode ser considerada nula. A nulidade da citação, se confirmada, pode levar à anulação dos atos processuais subsequentes.
 - **Fundamentação:** Artigos 188º, nº 1, alínea a) e 195º do Código de Processo Civil.
- **Prosseguimento da execução sem título válido:** A Agente de Execução prosseguiu com diligências de penhora mesmo após a decisão do tribunal de 1ª instância que declarou o título executivo inválido. Esta ação é uma irregularidade grave, pois a execução só pode prosseguir com base em título executivo válido (artigo 703º do CPC). As penhoras efetuadas podem ser anuladas.
 - **Fundamentação:** Artigo 735º do Código de Processo Civil.

No Processo de Injunção nº 33934/23.4YIPRT:

- **Falta de oposição à injunção:** Nuno Miguel Silva Duarte não se opôs à injunção no prazo legal, o que resultou na atribuição de força executiva à mesma. Esta omissão é uma falha processual que pode ter consequências graves, pois a Centenário Unipessoal, Lda. pode usar a injunção como base para uma nova ação executiva.

- **Fundamentação:** Artigo 14º do Regime Jurídico dos Procedimentos de Injunção, aprovado pelo Decreto-Lei nº 269/98, de 1 de setembro.

Na Disputa sobre o Depósito de Aluguel:

- O não retorno do depósito por parte do responsável pelo apartamento constitui um potencial incumprimento das obrigações do senhorio, previstas no artigo 1041.º do Código Civil Português. Clara S poderá intentar uma ação judicial contra o senhorio para exigir a devolução do depósito, acrescido de eventuais indemnizações por danos.

Sugestões para Melhorias

Para tornar o relatório ainda mais completo e útil para Nuno Duarte, sugiro adicionar as seguintes informações e análises:

- **Análise Detalhada dos Documentos:**
 - Efetuar uma análise mais aprofundada de todos os documentos anexados, especialmente o "Acordo de Transmissão, Confissão, Pagamento de Dívida e Termo de Fiança", para identificar cláusulas relevantes, obrigações das partes e potenciais incumprimentos contratuais.
 - Verificar a regularidade da representação das partes no acordo, a validade das assinaturas e a existência de testemunhas, se aplicável.
- **Identificação de Outras Nulidades Processuais:**
 - Para além da nulidade da citação, analisar se existem outras nulidades processuais que possam ter ocorrido no processo executivo, tais como:
 - Falta de notificação de atos processuais relevantes.
 - Irregularidades na penhora de bens (e.g., penhora de bens impenhoráveis, falta de avaliação correta dos bens).
 - Desrespeito aos prazos processuais.
- **Avaliação da Solvência das Partes Envolvidas:**
 - Apurar a situação financeira da Exequente (Centenário Unipessoal, Lda.) e dos outros Executados, para avaliar a probabilidade de recuperação dos valores em dívida e a viabilidade de eventuais acordos de pagamento.
- **Estratégia de Negociação:**
 - Desenvolver uma estratégia de negociação detalhada, com o objetivo de obter o melhor acordo possível para Nuno Duarte, considerando os seus interesses e objetivos a curto e longo prazo.
 - Avaliar a possibilidade de propor um plano de pagamento faseado, oferecer garantias ou buscar a mediação do conflito.
- **Análise da Jurisprudência:**
 - Realizar uma pesquisa jurisprudencial para identificar casos semelhantes e

verificar como os tribunais portugueses têm decidido em situações análogas.

- Utilizar a jurisprudência para fundamentar os argumentos jurídicos de Nuno Duarte e reforçar a sua posição negocial.

- **Plano de Ação Detalhado:**

- Elaborar um plano de ação detalhado, com os passos a serem seguidos, os prazos a cumprir e os responsáveis por cada tarefa.
- Definir os objetivos a serem alcançados em cada fase do processo, desde a contestação da execução até a eventual negociação de um acordo ou a propositura de uma ação judicial.

- **Custas Processuais e Honorários Advocatícios:**

- Estimar o valor total das custas processuais e dos honorários advocatícios, incluindo todas as fases do processo e eventuais recursos.
- Informar Nuno Duarte sobre os custos envolvidos e as possíveis formas de pagamento, incluindo a possibilidade de requerer apoio judiciário.